



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 99 Reg. Delibere	Atto di citazione davanti al Giudice di Pace di Catanzaro proposto da Proganò Jonathan Domenico – Atto di indirizzo.
Del 03/12/2021	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore

FINANZIARIO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2021** Addì **03** Del mese di **Dicembre**

Alle ore **12:45** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	NO
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI*
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	NO

Assiste il segretario comunale D.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in videoconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che il sig. Proganò Jonathan Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Sgromo, ha proposto atto di citazione ex art. 615 c.p.c., davanti al Giudice di Pace di Catanzaro contro il Comune di Squillace e l'Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Catanzaro, affinché la citata Autorità giudiziaria accerti e dichiari la illegittimità della cartella di pagamento emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione n. 03020190013580344000, per non essere stata preceduta dalla rituale notifica dei relativi atti presupposti e, per l'effetto annullarla con ogni conseguenziale pronuncia di legge; in ogni caso, accerti e dichiari che il credito sotteso alla cartella di pagamento impugnata, è estinto per intervenuta prescrizione quinquennale; con vittoria di spese e compensi di giudizio;

Ritenuto *che il Comune di Squillace debba costituirsi nel suddetto giudizio, facendo valere le proprie ragioni;*

Rilevata *la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;*

Visto *il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;*

Dato atto *che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 i quanto trattasi di atto di mero indirizzo;*

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1. Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché il Comune di Squillace si costituisca nel giudizio introdotto davanti al Giudice di Pace di Catanzaro a seguito di atto di citazione ex art. 615 c.p.c., proposto dal sig. Proganò Jonathan Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Sgromo per il tramite di un professionista individuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;*
- 2. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;*
- 3. di dare mandato al Sindaco di conferire al professionista individuato il più ampio mandato nella presente procedura ;*

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

Con separata, unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (dr. Pasquale MUCCARI)

F.TO (dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

☒ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppina Ferrucci

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Giuseppina FERRUCCI